LEI Nº 9.774/2023

Altera a Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016 - Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador - LOUOS, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os Mapas 01-A, 01-B e 02-C do Anexo 02 da Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016, que passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 2º Fica alterado o art. 40 da Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40. Para os empreendimentos e atividades em faixas de domínio de sistemas de infraestrutura, como sejam, aeroportos, aeródromos, helipontos e heliportos, a zona de proteção, especialmente do Aeroporto Internacional de Salvador, deverão ser obedecidas as restrições de gabarito e ruído impostas na Portaria nº 812/ICA, de 20 de dezembro de 2019, do Ministério da Defesa COMAER, e dos Planos Específicos de Zoneamento de Ruído (PEZR) registrados para Aeródromos Públicos da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC para o Aeroporto Internacional de Salvador.

§ 1º As restrições de uso e ocupação no entorno de edificações militares se resumem àquelas previstas na Lei nº 9.069, de 30 de junho de 2016 - PDDU.

§ 2º Ficam incluídos os Mapas 05 e 06 ao Anexo 02 da Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016, que passam a vigorar na forma dos Anexos IV e V desta Lei, de acordo ao disposto no caput deste artigo." (NR)

Art. 3º-V E T A D O.

Art. 4º Ficam alterados os artigos 2º e 7º da Lei nº 8.164, de 16 de janeiro de 2012, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A Área de Proteção de Recursos Naturais - APRN de Pituaçu se constitui de uma Área de Proteção Rigorosa - APR, duas Zonas de Uso Institucional - ZUI, duas Zonas de Ocupação Controlada ZOC, sete Zonas de Uso Diversificados - ZUD e uma Zona Especial de

Interesse Social - ZEIS". (NR)

"Art. 7º Nas áreas compreendidas pela ZOC, que se constituem de áreas antropizadas lindeiras ao Parque de Pituaçu e passíveis de urbanização, LEI Nº 9.774/2023

ou que já foram parceladas e em processo de ocupação, serão aplicadas as disposições da ZPR-3 previstas no Quadro 06 - Parâmetros de Ocupação, integrante do Anexo 01 da LOUOS.

...

II - o lote mínimo de novos parcelamentos será de 300,000 m² (trezentos metros quadrados);

"(NR)

Art. 5º Fica alterado o Mapa 01, Anexo da Lei nº 8.164, de 16 de janeiro de 2012, que passa a vigorar na forma do Anexo VI desta Lei.

Art. 6º-V E T A D O.

Art. 7º Acrescente-se o art. 18-B à Lei nº 8.164, de 16 de janeiro de 2012, regulamentando a Área de Proteção de Recursos Naturais - APRN do Entorno Marítimo da Ilha dos Frades:

"Art. 18-B. A APRN do Entorno Marítimo da Ilha dos Frades, instituída pela Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016, é constituída de faixa de 500 (quinhentos) metros no entorno da Ilha dos Frades, Itapipuca, Santo Antônio e Bom Jesus dos Passos, contados a partir da linha de baixa mar
+0,00, abrangendo ainda a faixa de praia, os manguezais, a vegetação de mangue, até o limite dos muros existentes, incluindo a passarela dos promenades.

§ 1º Na APRN do Entorno Marítimo da Ilha dos Frades é vedada:

I - atividade de camping;

II - pesca submarina com ou sem respirador artificial;

III - utilização de fogo nas praias e promenades, seja em churrasqueira, fogueira, lamparina e sinalizador, sem a devida autorização prévia do Município;

IV - utilização de sonorização nos barcos e praias, desde que acima do limite de pressão sonora previsto na Lei Municipal nº 5.354, de 28 de janeiro de 1998, ou em outras disposições estabelecidas pelo órgão ambiental do Município;

V - fundeio e amarração de embarcações de esporte, de turismo, de recreio, de pesca, de transporte, fora das poitas instaladas e designadas pelo Município de Salvador.

§ 2º Na APRN do Entorno Marítimo da Ilha dos Frades, dependem de norma regulamentar específica do órgão ambiental do Município de Salvador as seguintes atividades:

I - coleta de moluscos e crustáceos, captura de quelônios, pesca com anzol ou redes de qualquer tipo, além da manutenção em cativeiro, transporte, comercialização e beneficiamento das espécies citadas;

LEI Nº 9.774/2023

II - ampliação e construção de novos píeres, rampas, retroáreas e marinas, além daquelas previstas no MAPA 2-C da Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016, bem como definição de regras de utilização dos píeres, rampas, retroáreas e marinas para embarque e desembarque de pessoas, carga e descarga de materiais de construção e/ou suprimentos, definição de áreas para criação de recifes artificiais com afundamento de estruturas ou equipamentos náuticos desativados, velocidade e distância das praias para circulação de qualquer embarcação náutica, horários permitidos de tráfego de embarcações e construção de passarelas suspensas nas áreas de manguezais e vegetação de mangue;

III - instalação de mesas, cadeiras, guarda-sol, espreguiçadeiras, tendas, toldos, palcos provisórios, iluminação cênica e publicidade nas praias e promenades, além de boias de sinalização náutica nas praias, no terminal de GNL, no gasoduto submarino, instalação de corredor de aproximação das praias e instalação de poitas de amarração para embarcações de esporte, recreio, turismo, pesca e transporte;

IV - coleta de resíduos sólidos e o estabelecimento de tarifas adicionais dela decorrentes;

V - circulação de triciclos e veículos, prática de esportes, comercialização de bebidas e comidas, artesanato, roupa e suvenires, queima e utilização de fogos de artifícios nas praias e promenades, exploração das atividades de mergulho, stand up, paddles, caiaques e pedalinhos.

§ 3º Mediante Ato do Poder Executivo, o Município estabelecerá lista de penalidades e as respectivas multas para infrações aos §§ 1º e 2º deste artigo, atendido o princípio da proporcionalidade." (NR)

Art. 8º Ficam alterados os artigos 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 todos da Lei nº 8.165, de 16 de janeiro de 2012, que passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 23. A Área de Proteção Cultural e Paisagística - APCP da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, delimitada pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM, através da Lei nº 9.069, de 30 de junho de 2016, constitui-se de Área de Proteção Rigorosa - APR; Área de Uso Controlado 01 e 02 - AUC-01 e AUC-02; Área de Interesse Turístico Cultural - AITC; Área de Comércio e Serviços - ACS; Área de Uso Especial - AUE e Área de Proteção das Praias, Promenades e da Vida Marinha - APVM.

Parágrafo único. O zoneamento das áreas referidas no caput deste artigo está indicado no Mapa - "APCP de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe", anexo a esta Lei." (NR)

"Art. 24. Na área definida como APR e APVM, da APCP de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, aplicam-se as seguintes disposições:

...

LEI Nº 9.774/2023

XI - Suprimido;

...

XVI - poderá ser implantado no lado oeste desta APR um Sistema de Transporte de capacidade limitada, preferencialmente funicular;

XVII - será permitido embarque e desembarque de pessoas e materiais apenas na área designada de aproximação da praia, não podendo permanecer no local qualquer embarcação após o desembarque;

XVIII - comercialização de comidas, suvenires e artesanato, como também a utilização de qualquer tipo de churrasqueira, isopor térmico, comidas enlatadas ou pré-preparadas, dependerão de expressa autorização municipal por seu órgão competente;

XIX - comercialização de bebidas, a exploração de esteiras e guarda-sóis, carga e descarga de materiais e suprimentos, bem como a circulação de veículos, deverão ser regulamentadas pelo órgão competente do Município de Salvador." (NR)

"Art. 25. Nas áreas definidas como ACS, AUE e AITC, da APCP de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, aplicam-se as seguintes disposições:

...

VI - Suprimido;

VII - Suprimido;

...

IX - a ACS - Área de Comércio e Serviços destina-se, predominantemente, às atividades de restaurantes, bares, comércio, aluguel de equipamentos; a AUE - Área de Uso Especial destina-se às atividades institucionais, dentre elas serviços de água, esgoto, limpeza pública, policiamento; a AITC - Área de Interesse Turístico Cultural destina-se às atividades turísticas e complementares, inclusive culturais e gastronômicas, aplicando-se às referidas áreas os

seguintes parâmetros:

a) Gabarito máximo das edificações de 02 (dois) pavimentos ou 6,00 (seis) metros para a área ACS e AUE e de 04 (quatro) pavimentos ou 12 (doze) metros para a área AITC;
b) Índice de Ocupação Máxima (Io) de 0,80 (oitenta centésimos) para as ACS e AUE e de 0,50 (cinquenta centésimos) para a AITC;
c) Índice de Permeabilidade Mínima (Ip) de 0,20 (vinte centésimos) para as ACS e AUE e de 0,30 (trinta centésimos) para a AITC;
d) Recuos mínimos: para as ACS e AUE, frontal de 1,0 (hum) metro, admitindo-se o alinhamento com as edificações existentes; fundo de 1,0 (hum) metro; ambas laterais de 1,0 (hum) metro e para a AITC, recuo mínimo frontal de 4,0 (quatro) metros; fundo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) e ambas laterais de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros);

LEI Nº 9.774/2023
e) Coeficiente de Aproveitamento Básico e Máximo - CAB e CAM de 2 (dois) para as áreas descritas como ACS, AUE e AITC;

...

XI - Suprimido." (NR)

"Art. 26. Nas áreas definidas como AUC-01 e AUC-02, da APCP de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, aplicam-se as seguintes disposições:

...

II - AUC-01 e AUC-02 são predominantemente residenciais, aplicando-se:

a) Gabarito máximo das edificações de 6,00 (seis) metros ou 02 (dois) pavimentos para AUC-01 e de 12 (doze) metros ou 04 (quatro) pavimentos para AUC-02;
b) Índice de Ocupação Máxima (Io) de 0,80 (oitenta centésimos) para AUC-01 e de 0,50 (cinquenta centésimos) para AUC-02;
c) Índice de Permeabilidade Mínima (Ip) de 0,20 (vinte centésimos) para AUC-01 e de 0,40 (quarenta centésimos) para AUC-02;
d) Lote mínimo de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) para a AUC-01 e de 1.000 m² (hum mil metros quadrados) para AUC-02;
e) Recuo mínimo: para AUC-01 frontal de 1,0 (hum) metro, admitindo - se o alinhamento com as edificações existentes; fundo de 1,0 (hum) metro e ambas as laterais com 0,50cm (cinquenta centímetros) e para AUC-02, recuo mínimo frontal de 1,0 (hum) metro; fundo de 1,0 (hum) metro e ambas laterais com 1,0 (hum) metro;
f) Coeficiente de Aproveitamento Básico e Máximo - CAB e CAM de 1,5 (hum e cinquenta) para área descrita como AUC-01 e de 2 (dois) para a área descrita como AUC-02;

...

X - Suprimido;

XI - Não é permitido ampliar as edificações na área descrita como AUC - 01.

"(NR)

"Art. 28. Fica autorizado o Executivo Municipal a estabelecer a cobrança de tarifa ou taxa para uso do patrimônio da APCP de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, com valores estabelecidos por ato normativo competente, a ser paga no desembarque marítimo, terrestre ou aéreo dos usuários.

§ 1º O valor arrecadado pela cobrança da tarifa ou taxa referidas no caput deste artigo destinar-se-á à conservação e manutenção em geral, LEI Nº 9.774/2023

especialmente da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e à conservação do paisagismo.
"(NR)

"Art. 29. A Área de Proteção Cultural e Paisagística - APCP de Nossa Senhora do Loreto, delimitada pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM, através da Lei nº 9.069, de 30 de junho de 2016, constitui-se de Área de Proteção Rigorosa - APR; Área de Interesse Turístico Cultural - AITC e Área de Proteção das Praias, Promenades e da Vida Marinha - APVM.

Parágrafo único. O zoneamento das áreas referidas no caput deste artigo está indicado no Mapa - "APCP de Nossa Senhora do Loreto", anexo a esta Lei." (NR)

"Art. 30. Na área definida como APR e APVM, da APCP de Nossa Senhora do Loreto, aplicam-se as seguintes disposições:

...

IX - as regras de utilização dos píeres particulares existentes deverão ser normatizadas e fiscalizadas pelo Órgão Municipal competente, em comum acordo com os proprietários das estações de embarque e desembarque;

...

XII - fica vedada a instalação de qualquer barraca, quiosque ou similar nas áreas das praias e promenades, salvo se expressamente autorizado pelo órgão competente do Município e desde que em caráter temporário;

...

XIX - será permitida na área designada de aproximação, situada exclusivamente no lado leste da praia, embarque e desembarque de pessoas e suprimentos, subida e descida de embarcações, não podendo qualquer embarcação permanecer no local após o cumprimento

das atividades ora descritas;

XX - comercialização de comidas, suvenires e artesanato, como também a utilização de qualquer tipo de churrasqueira, isopor térmico, comidas enlatadas ou pré-preparadas, dependerão de expressa autorização municipal por seu órgão competente;

XXI - comercialização de bebidas, a exploração de esteiras e guarda-sóis, bem como a circulação de veículos, deverão ser regulamentadas pelo órgão competente do Município de Salvador;

XXII - poitas instaladas na área externa de sinalização náutica poderão ser utilizadas por qualquer embarcação;

LEI Nº 9.774/2023

XIX - no píer plus, existente no lado leste da praia, será permitido carga e descarga de materiais e suprimentos necessários para a realização de eventos culturais, turísticos e religiosos." (NR)

"Art. 31. Na área definida como AITC, da APCP de Nossa Senhora do Loreto, aplicam-se as seguintes disposições:

...

VI - suprimido;

VII - será sempre permitido o livre acesso às praias e à Igreja de Nossa Senhora do Loreto, através das vias existentes externamente aos limites da AITC, garantindo a utilização de bens públicos de uso comum do povo;

VIII - destina-se, predominantemente, ao uso residencial, atividades turísticas e complementares, inclusive culturais e gastronômicas, aplicando-se os seguintes parâmetros:

...

f) Gabarito máximo das edificações de 12m (doze metros) ou 4 pavimentos;
g) Índice de Ocupação Máxima (Io) de 0,40 (quarenta centésimos);
h) Índice de Permeabilidade Mínima (Ip) de 0,40 (quarenta centésimos);
i) Lote mínimo de 1.000,00 m² (hum mil metros quadrados);
j) Recuos mínimos: frontal de 4,0 m (quatro metros); fundo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) e ambas as laterais de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros);
k) Coeficiente de Aproveitamento Básico e Máximo - CAB e CAM de 02 (dois)." (NR)

"Art. 32. Suprimido.
"(NR)

"Art. 34. Fica autorizado o Executivo Municipal a estabelecer a cobrança de tarifa ou taxa para uso do patrimônio da APCP de Nossa Senhora do Loreto, com valores estabelecidos por ato normativo competente, a ser paga no desembarque marítimo, terrestre ou aéreo dos usuários.

§ 1º O valor arrecadado pela cobrança da tarifa ou taxa referidas no caput deste artigo destinar-se-á à conservação e manutenção em geral, especialmente da Igreja de Nossa Senhora do Loreto e à conservação do paisagismo.
"(NR)

"Art. 35. A Área de Proteção Cultural e Paisagística - APCP de Bom Jesus dos Passos, delimitada pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM, através da Lei nº 9.069/2016, constitui-se de Área de

LEI Nº 9.774/2023

Proteção Rigorosa - APR; Área de Uso Especial - AUE e Núcleo Urbano Consolidado - NUC." (NR)

"Art. 36. O zoneamento das áreas referidas está indicada no Mapa - "APCP de Bom Jesus dos Passos", anexo a esta Lei." (NR)

"Art. 37. Na área definida como APR, da APCP de Bom Jesus dos Passos, aplicam-se as seguintes disposições:

I - implantação de qualquer tipo de ocupação, à exceção de equipamentos públicos e passarelas para visitação, é vedada;

II - serão exigidas licenças prévias do Órgão Municipal competente, para a realização de eventos culturais, turísticos e religiosos;

III - utilização de qualquer tipo de churrasqueira, isopor térmico, comidas enlatadas ou pré-preparadas, dependerão de expressa autorização municipal por seu órgão competente." (NR)

"Art. 38. Na área definida como NUC, da APCP de Bom Jesus dos Passos, aplicam-se as seguintes disposições:

...

V - dependem de norma regulamentar específica do órgão ambiental do Município de Salvador, especialmente nas praias do entorno, a exploração e instalação das seguintes atividades:

a) comercialização de bebidas, comidas, artesanatos e suvenires, publicidade, instalação de placas e cartazes, circulação de veículos elétricos ou a combustão, carga e descarga de

qualquer natureza;

...

V - ocupação residencial e comercial deverá ser precedida da completa execução das obras, nos termos da Lei nº 9.281/2017." (NR)

"Art. 39. Na área definida como AUE, da APCP de Bom Jesus dos Passos, aplicam-se as seguintes disposições:

I - destina-se, predominantemente, ao uso não residencial, compreendido por serviços de produção industrial, distribuição de suprimentos e retroárea para guarda e reparo de embarcações, píeres de embarque e desembarque de passageiros, comércio e serviços;

II - dependem de norma regulamentar específica do órgão ambiental do Município de Salvador, as seguintes atividades:

a) realização de eventos culturais, turísticos e religiosos;
b) utilização dos píeres de embarque e desembarque;
c) guarda e manutenção de embarcações de esporte e recreio;
d) construção de centros de comércio e quiosques.

LEI Nº 9.774/2023
"(NR)

Art. 9º Na aprovação de projetos de parcelamento do solo, observado o disposto no §2º do art. 99 da Lei nº 8.915, de 26 de setembro de 2015, sejam eles, loteamentos, reloteamentos, remembramento, desmembramento, desdobro, urbanização integrada, reurbanização integrada e condomínio de lotes em áreas situadas em ZPAM das Ilhas Municipais, com parâmetros de ocupação já definidos em lei municipal, torna-se dispensável a obtenção de Certificado de Dispensa e Licença Ambiental sem prejuízo da ASV - Autorização de Supressão de Vegetação, quando for o caso.

Art. 10. Fica alterado o inciso I do art. 157 da Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 157. ...

I - para empreendimentos de parcelamento e urbanização do solo nas modalidades loteamentos, reloteamento, remembramento, em ZEIS, urbanização integrada e reurbanização integrada, inclusive as modalidades de interesse social, e excluídos os parcelamentos do solo nas Zonas de Proteção Ambiental - ZPAM das Ilhas Municipais, previstos na Lei nº 9.562, de 25 de março de 2021;

.. " (NR)

Art. 11. Acrescente-se o art. 8º-A à Lei nº 9.281, de 3 de outubro de 2017, com a seguinte alteração:

"Art. 8º ª-A. Consulta aos órgãos de proteção ao patrimônio artístico e cultural, para fins de prévia autorização, estará restrita ao licenciamento de empreendimentos e atividades situados nas Áreas de Proteção Rigorosas (APR), ficando as demais áreas integrantes das APCP`s - Área de Proteção Cultural e Paisagística, dispensadas de autorização desses órgãos, quando os parâmetros de uso e ocupação do solo tiverem sido aprovados por legislação municipal previamente anuída pelos órgãos mencionados (NR)".

Art. 12. Fica alterado o art. 112 da Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 112. Nas Zonas de uso ZCMe, ZCMu, ZCLMe e ZCLMu, a observância de recuos de frente para o volume da edificação será dispensada na hipótese em que houver a implantação do alargamento da calçada pública, a fim de que esta passe a ter largura mínima de 5,00 m (cinco metros), observando-se que:

.. " (NR)

Art. 13. Acrescente-se ao Quadro 05 ENQUADRAMENTO DOS LOGRADOUROS SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA da Lei nº 9.148, de 2016 -

LOUOS, observada a ordem alfabética, o seguinte logradouro:

LEI Nº 9.774/2023

CodLog	Logradouro	Classificação Viária
12379	Rua da Gratidão	VC-II

Art. 14. V E T A D O.

Art. 15. V E T A D O.

Art. 16. V E T A D O.

Art. 17. V E T A D O.

Art. 18. Ficam revogados:

I - o §3º do art. 112 da Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016;

II - os artigos 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e respectivos mapas anexos da Lei nº 9.509, de 4 de março de 2020;

III - os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e respectivos mapas anexos da Lei

nº 9.510, de 4 de março de 2020;

IV - os artigos 17, 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 74, de 4 de março de 2020;

V - os artigos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48, 50, 51, 53 e respectivos mapas anexos da Lei nº 9.562, de 25 de março de 2021;

VI - V E T A D O.

VII - o inciso IV do art. 7º da Lei nº 8.164, de 16 de janeiro de 2012;

VIII - V E T A D O.

Parágrafo único. V E T A D O.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 26 de dezembro de 2023.

BRUNO SOARES REIS Prefeito	
CARLOS FELIPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO Secretário de Governo	LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA Chefe da Casa Civil
GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER Secretária Municipal da Fazenda	RODRIGO SANTOS ALVES Secretário Municipal de Gestão
ANA PAULA ANDRADE MATOS MOREIRA Secretária Municipal da Saúde, em exercício	ALEXANDRE ALMEIDA TINÔCO Secretário Municipal de Ordem Pública

LEI Nº 9.774/2023

FABRIZZIO MULLER MARTINEZ
Secretário Municipal de Mobilidade

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário Municipal da Educação

LAZARO FRANÇA JEZLER FILHO
Secretário Municipal de Manutenção da Cidade

MARCELLE CARVALHO DE MORAES
Secretária Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal

PEDRO CONDE TOURINHO
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

ANTONIO JOSÉ DA CRUZ JUNIOR MAGALHÂES

Secretário Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

MILA CORREIA GONÇALVES PAES SCARTON
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

IVETE ALVES DO SACRAMENTO
Secretária Municipal da Reparação

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas